

DIREITO CONSTITUCIONAL



DIRETO DO CONCURSO

1. (CAU-SE/ASSISTENTE DE ATENDIMENTO/2022) No que se refere aos direitos fundamentais previstos no art. 5º do texto constitucional de 1988, assinale a alternativa correta.
- a. No processo, são admissíveis as provas obtidas por meios ilícitos.
 - b. Constitui crime afiançável e prescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático.
 - c. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, intransmissível aos herdeiros.
 - d. O acesso à informação é assegurado a todos, inclusive o conhecimento da respectiva fonte, quando necessário ao exercício profissional.
 - e. A manifestação do pensamento é livre, sendo vedado o anonimato.



COMENTÁRIO

- a. No processo, são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos.
- b. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático (inciso XLIV). O mesmo vale para racismo (inciso XLII). Além disso, tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, mas são prescritíveis (inciso XLIII).
- c. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo prazo estabelecido pela lei.
- d. Em alguns casos, há garantia do sigilo da fonte, como jornalistas, deputados.
- e. A manifestação do pensamento é livre, sendo vedado o anonimato (inciso IV). Isso não impede a instauração de processos com denúncia anônima, desde que haja um procedimento preliminar investigativo para verificar a veracidade da denúncia anônima (Súmula 611 STJ). O STF determina que a liberdade de expressão do pensamento não é absoluta, de forma que propagar *fake news* não é liberdade de expressão do pensamento. Assim, retirar essas notícias falsas do ar não é censura.



5m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

2. (CAU-MS/PROFISSIONAL DE SUPORTE TÉCNICO/2021) Quando o texto constitucional de 1988 assegura que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, a Constituição está se referindo ao direito
- a. de associação.
 - b. à vida.
 - c. de ir e vir.
 - d. à liberdade de expressão.
 - e. à liberdade religiosa.

COMENTÁRIO

Conforme o art. 5º, IX, é livre a expressão da atividade artística, científica e das comunicações, independentemente de censura ou licença.

A regra é que a liberdade da expressão tem amparo na Constituição Federal, principalmente quando se fala dos principais veículos de comunicação.

Cabe ressaltar que, para efeitos de prova, deve-se valer do que a lei determina.

O Supremo reitera que liberdade de expressão não é “cheque em branco”, ou seja, independe de censura e de licença, mas a propagação de *fake news*, a incitação a crimes antidemocráticos pode e tem sofrido restrição. Para o STF, essa retirada de conteúdos não ofende a liberdade de expressão nem a de imprensa e, por isso, não constitui censura.

Essas informações são relevantes, pois, para a prova, deve-se levar em conta o texto constitucional e não a opinião individual.

O Supremo julgou que é inconstitucional exigir registro na entidade de classe para que o músico possa exercer a profissão.

Além disso, também é inconstitucional exigir nível superior para a atividade de jornalista. Basicamente, ninguém poderá ser condenado por exercício ilegal da profissão por estar atuando como jornalista sem ter o nível superior.

A mesma inconstitucionalidade foi determinada em relação à exigência de autorização prévia para escrever biografias.

Todos esses julgados têm como base o art. 5º, IX, CF.

No entanto, cabe lembrar que nenhum desses direitos é absoluto.



10m

ANOTAÇÕES

3. (CAU-RO/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2018) O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao analisar o tema 982 dos recursos repetitivos, entendeu que, quando comprovada a necessidade de assistência permanente de terceiro, é devido o acréscimo de 25%, previsto no artigo 45 da Lei n. 8.213/1991, a todas as modalidades de aposentadoria pagas pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) (STJ – 1ª Seção, REsp: 1.720.805-RJ e 1648305-RS, Rel. para acórdão: Min. Regina Helena Costa, julgados em 23/8/2018). A referida decisão aborda, de forma aplicada, a previdência social. A esse respeito, nos termos constitucionais, a previdência social é um
- a. direito social.
 - b. dos fundamentos da República Federativa do Brasil.
 - c. dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.
 - d. remédio constitucional.
 - e. direito de nacionalidade.

COMENTÁRIO

- a. Previdência é um direito social, conforme art. 6º da Constituição Federal.
- b. dos fundamentos da República Federativa do Brasil. → art. 1º (soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa)
- c. dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. → art. 3º (garantia do desenvolvimento nacional, erradicação da pobreza, redução da desigualdade social, promoção do bem de todos)
- d. remédio constitucional. → art. 5º (*habeas corpus*, *habeas data*, mandado de segurança, mandado de injunção, ação popular)
- e. direito de nacionalidade. → art. 12 (brasileiro nato e naturalizado, perda de nacionalidade)

Em resumo:

Direitos sociais (art. 6º)

Previdência social;
Proteção à maternidade e à infância;
Transporte;
Trabalho;
Saúde;
Educação;



15m

ANOTAÇÕES

Moradia;
Segurança;
Alimentação;
Assistência aos Desamparados;
Lazer.

4. (CORREIOS/ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO JÚNIOR/2017) O artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil prevê que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais a (o)
- a. distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual.
 - b. irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo.
 - c. seguro-desemprego, em caso de demissão voluntária.
 - d. repouso semanal remunerado, obrigatoriamente aos sábados e aos domingos.
 - e. remuneração do trabalho noturno equivalente à do diurno.

COMENTÁRIO

Art. 7º, da CF/88. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

- a. XXXII – proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos.
- b. irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo.
- c. II – seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário.

Pegadinha da banca: As bancas costumam trocar por desemprego voluntário, ou seja, quando o empregado “pede as contas”, porém, como visto, essa garantia só é dada no caso de empregado que é “mandado embora”.

- d. XV – repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos.
- e. IX – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.

ANOTAÇÕES



5. (CRC-MG/ADVOGADO/2015) A Constituição Federal dispõe acerca dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, como o direito social. A esse respeito, assinale a alternativa que indica um direito social.
- Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 33 dias.
 - Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 180 dias.
 - Participação nos lucros, ou resultados, vinculada à remuneração.
 - Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos sábados.
 - Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até cinco anos de idade em creches e pré-escolas.

COMENTÁRIO

- Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias.
- Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias.

Obs.: Algumas legislações têm flexibilizado o prazo para 180 dias, por meio de prorrogações, mas a Constituição determina 120 dias.

- Participação nos lucros, ou resultados, desvinculada à remuneração (art. 7º, XI).

Obs.: Trabalhador doméstico não tem participação nos lucros.

- Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos.
- Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até cinco anos de idade em creches e pré escolas.

Características dos direitos sociais

- Direito de 2ª Geração (oriundo da Igualdade da Revolução Francesa)
- Norma programática (meta para o futuro)
- Cláusulas pétreas implícita (as explícitas estão presentes no art. 60, § 4º)
- Submetem-se ao não retrocesso (o Estado deve sempre ampliar a prestação desses serviços para que não haja retrocesso na prestação desses direitos)
- Princípio da reserva do possível (disponibilidade financeira)

Em relação ao princípio da reserva do possível, tem-se a implementação total (alegação do Estado para justificar não garantir 100%) e garantia do mínimo existencial (não pode ser usado pelo Estado, que sempre deve garantir, pelo menos, esse mínimo).



ANOTAÇÕES

GABARITO

1. e
2. d
3. a
4. b
5. e

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Ricardo Blanco.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
